

1502538-86.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2205826/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 19340503 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1098/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1502538-86.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000522

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2205826/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 19340503 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1098/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2205826 - 03º D.P. SANTOS, 1098/21/010 - 03º D.P. SANTOS, 2205826/2021 - 3º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CRUZ FLORENCIO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 17 de janeiro de 2022, às 15:30h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos dos Provimentos nº 2.554/2020 e 2.557/2020, bem como no Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo nº 1502538-86.2021.8.26.0536, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. ELIZABETH LOPES DE FREITAS, comigo assistente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as

formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Rogério Pereira da Luz Ferreira, do réu THIAGO CRUZ FLORENCIO DA SILVA, preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente/SP, do Defensor Público, Dr. Volney Santos Teixeira, das testemunhas comuns, Eder Pereira Borges e Bheatriz Thayna Bezerra da Silva. Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas comuns Eder e Bheatriz, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, foi interrogado o réu, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo". PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo". Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. THIAGO CRUZ FLORENCIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de julho de 2021, por volta das 16 horas, na Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 470, em Santos, trazia consigo doze porções de cocaína, droga capaz de causar dependência física. O denunciado pretendia vender tudo no comércio clandestino. Ele agia sem qualquer tipo de autorização. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01 e 11). Os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente encontram-se acostados às fls. 05 e 06, respectivamente. A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal do acusado encontram-se encartadas às fls. 18/27 e 31/34, respectivamente. Por r. decisão exarada às fls. 42/44, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Prov. CSM nº 2.545/2020 e da Recomendação C.N.J. nº 62/2020, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 45/47, sendo devidamente cumprido às fls. 60/62. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 56/57. Por r. decisão exarada às fls. 73/74, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. O acusado foi pessoalmente notificado às fls. 84/86. O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 87/89, tendo resultado positivo para cocaína. A i. defesa apresentou defesa preliminar às fls. 118. Por r. decisão exarada às fls. 119/120, a denúncia foi recebida. O acusado foi devidamente citado às fls. 129/130. Por r. decisão exarada às fls. 132, foi recebido o aditamento da denúncia, a fim de incluir o rol de testemunhas a serem ouvidas em audiência, conforme requerido pelo i. representante do M.P. (fls. 131). O réu foi devidamente citado a respeito do aditamento à denúncia (fls. 147/148). Por r. decisão exarada às fls. 159/160, nos termos do Comunicado CG nº 78/2020, referente ao disposto no artigo 316 do C.P.P., a prisão do acusado foi revista e mantida. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, a i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada. A ilustre defesa manifestou-se em alegações finais, requerendo a absolvição do réu, alegando não terem sido respeitados os direitos constitucionais do acusado por ocasião da sua prisão em flagrante, não lhe foi assegurado seu direito constitucional ao silêncio. Em consequência, foi desrespeitado o princípio da não auto acusação. Alega não existirem provas no tocante à existência da alegada

confissão informal mencionada pelos policiais militares em seus depoimentos. Entende que a prova produzida baseia-se exclusivamente nessa alegada confissão informal que teria sido feita aos policiais militares e, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, requer a absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação do delito de tráfico descrito na denúncia para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. É o relatório. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente, posto que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte de substância entorpecente previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, não havendo provas que apontem a prática do crime de tráfico de drogas, como o descrito na denúncia. Com relação a existência ou não da confissão extraoficial mencionada pelos policiais militares nesta data, observo que ainda que esta tenha realmente ocorrido, fato esse negado pelo réu em seu interrogatório, a verdade é que mostra-se absolutamente inviável e insustentável uma sentença de condenação com base exclusivamente na eventual existência da tal confissão que, segundo os policiais teria ocorrido informalmente no momento de sua prisão em flagrante. Obviamente, qualquer prova produzida na fase inquisitiva deve ser corroborada em Juízo e avaliada juntamente com outros elementos de prova. O acusado não foi surpreendido praticando quaisquer atos indicativos de traficância de drogas, conforme relataram as testemunhas ouvidas em Juízo. Interrogado nesta data, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que as doze porções de cocaína encontradas em seu poder destinavam-se ao seu próprio consumo por ser viciado em substâncias entorpecentes. Os policiais militares Eder e Bheatriz, nesta data ouvidos, confirmaram a apreensão das porções de cocaína em poder do réu. Indagadas pelo i. representante do M.P., ambas as testemunhas disseram não terem presenciado a prática de qualquer conduta característica de crime de tráfico de drogas. Efetivamente, não existem nos autos provas de que o réu estivesse disposto a vender a cocaína apreendida em seu poder. A versão do réu, no sentido de que é usuário de maconha e cocaína não é absurda, pois a quantidade de drogas apreendida em seu poder não foi exorbitante e poderia ser consumida em um ou dois dias pelo acusado. Como é sabido, a existência de dúvidas deve ser sempre analisada em benefício do acusado. O fato do réu no passado já ter respondido a outros processos por crime de tráfico de drogas não apresenta qualquer reflexo nas provas produzidas no presente processo. A versão do réu não foi desprestigiada diante dos depoimentos dos policiais, pois estes últimos apenas tornaram certa a apreensão dos entorpecentes em poder do acusado e ambos afirmaram não terem presenciado qualquer atitude do réu ou movimentação característica do comércio ilícito de entorpecentes. Em que pesem as narrativas dos policiais militares, no sentido de que o acusado teria admitido informalmente o comércio ilícito de entorpecentes, a confissão extrajudicial do acusado não foi corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. Diante dessa conjuntura, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33 para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Por sua vez, a materialidade delitiva está bem demonstrada pelo laudo químico-toxicológico de fls. 87/89. Dessa forma, não existe nos autos qualquer elemento de prova que indique a ocorrência do delito de tráfico de drogas praticado pelo acusado. Assim sendo, considerando a prova produzida em Juízo, impõe-se o desfecho de procedência parcial da ação penal. ISTO POSTO e por tudo acima relatado, julgo parcialmente procedente a ação penal e desclassifico o delito descrito na denúncia (artigo 33 da Lei de Drogas), para condenar THIAGO CRUZ FLORÊNCIO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. O acusado possui passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas, sendo tecnicamente primário e, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, aplico-lhe a pena em 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. Torno definitiva a pena aplicada. Considerando a natureza da pena ora aplicada ao réu e também a ocorrência do excesso de prazo, ainda que por circunstâncias alheias à vontade desse Juízo, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado e determino a imediata expedição de alvará de soltura clausulado. Eventual pedido de detração penal deverá ser apreciado pelo Juízo das Execuções Criminais competente. Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as

devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se."Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, Tania Mara Rodrigues De Moraes, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)